TESTE - RUFINO - EMPREITEIRA DE ELETRICA E HIDRAULICA S/S LTDA

CNPJ: 02.624.917/0001-92 · Rua Carim Jorge, 325 CASA 2 — Jardim Nova America — Suzano/São Paulo — CEP 08655-730

CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO

POR PRAZO DETERMINADO — EXPERIÊNCIA (ART. 443, §2º, "C" DA CLT)

1 IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES

1.1. EMPREGADORA: Teste - RUFINO - EMPREITEIRA DE ELETRICA E HIDRAULICA S/S LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 02.624.917/0001-92, com sede na Rua Carim Jorge, 325, Jardim Nova America, Suzano/São Paulo, CEP 08655-730, neste ato representada por seu(s) sócio(s) administrador(es), doravante denominada simplesmente **EMPREGADORA**.

1.2. EMPREGADO(A):

Nome Completo: *Igor de Brito Coura*

Nacionalidade: *brasileira*

Estado Civil: *Single*

CPF: *455.800.699-36*

Data de Nascimento: *1993-07-23*

Endereço Residencial: *Avenida Diamantina, 126 — Nova Carapina II*

Cidade/UF/CEP: *Serra/ES — CEP 29170-196*

Telefone/WhatsApp: *11968608425*

E-mail: *igor-coura@hotmail.com*

Doravante denominado(a) simplesmente **EMPREGADO(A)**, firmam o presente Contrato Individual de Trabalho por Prazo Determinado, na modalidade de experiência, regido pelas cláusulas e condições a seguir, pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT — Decreto-Lei nº 5.452/1943), pela Convenção Coletiva de Trabalho vigente da categoria (SINDINSTALAÇÃO) e demais disposições legais aplicáveis.

2 DA FUNÇÃO E DAS ATIVIDADES

2.1. O(A) EMPREGADO(A) é admitido(a) para exercer a função de **ENCARREGADO DE HIDRAULICA**, com CBO nº 724110, podendo, todavia, dentro deste contrato, exercer quaisquer outras funções compatíveis com sua condição pessoal, desde que assim determinado pela EMPREGADORA e desde que possua habilitação técnica suficiente, sendo possível inclusive **alterações horizontais de função**, nos exatos termos do art. 456, parágrafo único, da CLT.

2.2. As funções abrangidas por este contrato incluem, conforme a área de atuação: Ajudante de Elétrica, Ajudante de Hidráulica, Encanador, Eletricista, Encarregado de Elétrica, Encarregado de Hidráulica e Almoxarife, cada qual com as atribuições descritas no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) da empresa e nas normas técnicas aplicáveis.

2.3. O(A) EMPREGADO(A) compromete-se a desempenhar suas atividades com zelo, diligência, responsabilidade técnica e observância das normas de segurança, executando os serviços de acordo com os projetos, instruções e orientações da EMPREGADORA e de seus prepostos (encarregados, engenheiros e supervisores).

2.4. A execução dos serviços deverá atender aos padrões técnicos estabelecidos pelas Normas Brasileiras (NBR), Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego e demais normas aplicáveis às instalações elétricas e hidráulicas prediais.

2.5. O(A) EMPREGADO(A) declara estar ciente de que **todo e qualquer direito advindo ou relacionado ao trabalho** por ele(a) desempenhado, direta ou indiretamente, com os serviços prestados em decorrência do presente contrato, pertencerão exclusivamente à EMPREGADORA, nos termos da legislação vigente.

3 DO LOCAL DE TRABALHO E DA TRANSFERÊNCIA

3.1. O(A) EMPREGADO(A) declara estar ciente e de pleno acordo que, **por natureza da atividade da EMPREGADORA**, a prestação de serviços ocorre exclusivamente em **canteiros de obra de clientes**, em diversas localidades, podendo abranger qualquer município do Estado de São Paulo ou de outros Estados da Federação.

3.2. O local de trabalho inicial é o canteiro de obra situado em: **Sede — Rua Carim Jorge, 325, Jardim Nova America, Suzano/São Paulo**. Todavia, o(a) EMPREGADO(A) declara ciência e concordância expressa de que **o local de prestação de serviços poderá ser alterado a qualquer momento**, a critério da

EMPREGADORA, a título temporário ou definitivo, tanto no âmbito da unidade para a qual foi admitido(a) como para outras, em qualquer localidade deste Estado ou de outro dentro do País, conforme a demanda de obras e serviços, podendo a alteração ocorrer em dias, semanas, meses ou anos após a admissão, condições estas com as quais concorda expressamente o(a) EMPREGADO(A), nos termos do art. 469, §1º da CLT.

3.3. O(A) EMPREGADO(A) obriga-se a comparecer ao canteiro de obra designado, **ainda que este se situe em localidade distante de sua residência**, comprometendo-se a manter plena disponibilidade para deslocamentos e transferências, condição essencial para a manutenção do vínculo empregatício.

3.4. A EMPREGADORA se compromete a custear integralmente o transporte do(a) EMPREGADO(A) até o local de trabalho, seja por meio de vale-transporte (nos termos da Lei nº 7.418/1985), fretamento de veículo, transporte fornecido pela empresa ou outro meio viável.

> **Cláusula 3.5 — Alojamento da Empresa:** Nos casos em que a distância entre a residência do(a) EMPREGADO(A) e o canteiro de obra designado torne inviável o deslocamento diário de ida e volta, a EMPREGADORA disponibilizará **alojamento compartilhado**, às suas expensas, conforme regulamentado na Cláusula 13 deste contrato. O(A) EMPREGADO(A) declara, desde já, estar ciente e de acordo com a possibilidade de utilização de alojamento e com todas as regras de convivência a ele aplicáveis.

3.6. A periodicidade de retorno do(a) EMPREGADO(A) à sua residência, quando alojado(a), será definida pela EMPREGADORA considerando a distância, o custo de transporte e a logística da obra, podendo variar conforme as circunstâncias de cada obra, sendo garantido, no mínimo, o retorno nos períodos de folga previstos na escala de trabalho.

3.7. A recusa injustificada do(a) EMPREGADO(A) em se apresentar no canteiro de obra designado ou em utilizar o alojamento disponibilizado nos termos acima será considerada **ato de insubordinação e indisciplina**, sujeitando-o(a) às penalidades disciplinares previstas neste contrato e na legislação vigente, podendo configurar justa causa para rescisão nos termos do art. 482, alíneas "h" e "i" da CLT.

4 DO PRAZO DO CONTRATO — PERÍODO DE EXPERIÊNCIA

4.1. O presente contrato é celebrado a título de **experiência**, na forma do art. 443, §2º, alínea "c" e art. 445, parágrafo único, ambos da CLT, pelo prazo determinado de **45**

(quarenta e cinco) dias, com início em **01-09-2024** e término previsto em **16-10-2024**.

4.2. O presente contrato de experiência poderá ser prorrogado, **uma única vez**, por igual período de até **45 (quarenta e cinco) dias**, mediante instrumento escrito apartado ("Termo de Prorrogação de Contrato de Experiência"), respeitado o limite máximo total de 90 (noventa) dias, conforme art. 451 da CLT e Súmula nº 188 do TST.

4.3. Ao assinar o presente instrumento, o(a) EMPREGADO(A) declara estar ciente e de acordo com o período de experiência de 45 dias e com a possibilidade de sua prorrogação, bem como com todas as condições aqui estipuladas.

4.4. Findo o período de experiência (incluída eventual prorrogação), sem que haja manifestação de qualquer das partes pela rescisão, o contrato **passará automaticamente a vigorar por prazo indeterminado**, permanecendo em vigor todas as cláusulas e condições do presente instrumento que sejam compatíveis com o novo regime.

4.5. Fica assegurado às partes o direito recíproco de rescisão antecipada do contrato antes do término do prazo de experiência, nos termos do art. 481 da CLT, aplicando-se neste caso os princípios que regem a rescisão dos contratos por prazo indeterminado, incluindo o aviso prévio.

4.6. A rescisão do presente contrato, sem justa causa, por parte da EMPREGADORA ou do(a) EMPREGADO(A), antes do término do prazo ajustado, implicará no pagamento, por metade, da indenização a que teria direito até o término do contrato, conforme arts. 479 e 480 da CLT.

Da Recusa em Assinar a Prorrogação

4.7. Caso a EMPREGADORA opte por prorrogar o contrato de experiência nos termos da cláusula 4.2, e o(a) EMPREGADO(A) **se recuse a assinar o Termo de Prorrogação de Contrato de Experiência** — seja de forma expressa (declaração verbal ou escrita de recusa) ou tácita (não comparecimento para assinatura após convocação, silêncio injustificado ou omissão deliberada) —, tal recusa será interpretada como **manifestação inequívoca de vontade do(a) EMPREGADO(A) de não dar continuidade à relação de emprego**.

4.8. Na hipótese da cláusula 4.7, o contrato de experiência será **encerrado na data originalmente prevista para o seu término** (sem prorrogação), operando-se a extinção normal do contrato por prazo determinado, com o pagamento das verbas rescisórias proporcionais cabíveis (saldo de salário, férias proporcionais acrescidas de 1/3 e 13º salário proporcional), sendo que o(a) EMPREGADO(A) não fará jus a aviso prévio

nem à multa de 40% sobre o FGTS, por se tratar de término regular do contrato a termo.

5 DA REMUNERAÇÃO

5.1. O(A) EMPREGADO(A) perceberá a remuneração de R$ 12.25 por **PerHour**, a ser paga até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao trabalhado, mediante depósito em conta bancária de titularidade do(a) EMPREGADO(A), em conformidade com o art. 459, §1º da CLT e com a Convenção Coletiva de Trabalho vigente (SINDINSTALAÇÃO).

5.2. Quando a remuneração for mensal, o **Descanso Semanal Remunerado (DSR)** já se encontra devidamente incluído no valor mensal, nos termos da Lei Federal nº 605/1949. Quando a remuneração for por hora, o DSR será calculado e pago em separado conforme a legislação vigente.

5.3. A remuneração será reajustada de acordo com os índices e critérios fixados na Convenção Coletiva de Trabalho da categoria ou por determinação legal.

5.4. Além dos descontos previstos em lei (INSS, IRRF, contribuição sindical quando aplicável, vale-transporte na parcela do empregado), os eventuais danos ou lesões ao patrimônio da EMPREGADORA, ocasionados por atos culposos ou dolosos praticados pelo(a) EMPREGADO(A), poderão ser objeto de ressarcimento à empresa, o qual será realizado através de desconto em folha de pagamento, **estando autorizado a partir da assinatura do presente contrato**, nos termos do art. 462, §1º da CLT.

6 DA JORNADA DE TRABALHO

6.1. A jornada de trabalho do(a) EMPREGADO(A) será de **44 (quarenta e quatro) horas semanais**, não excedendo 8 (oito) horas diárias, com intervalo intrajornada para repouso e alimentação de, no mínimo, 1 (uma) hora, nos termos dos arts. 58 e 71 da CLT. A eventual alteração de início e término da jornada, em decorrência da necessidade do serviço, fica desde já acordada, desde que mantida a duração da jornada pré-estabelecida.

6.2. O(A) EMPREGADO(A) declara estar ciente de que, **em razão da natureza itinerante da atividade e das peculiaridades de cada obra**, o horário de trabalho poderá ser ajustado conforme as necessidades do canteiro de obra, sempre respeitados os limites legais. Os horários específicos de entrada, saída e intervalo serão comunicados pela EMPREGADORA ou pelo encarregado responsável.

6.3. A escala de trabalho poderá ser organizada nos seguintes regimes, a depender da obra:

ESCALA	DESCRIÇÃO	FOLGA SEMANAL
5×2	5 dias de trabalho seguidos de 2 dias de folga (segunda a sexta)	Sábado e Domingo
6×1	6 dias de trabalho seguidos de 1 dia de folga	Domingo (preferencialmente) ou conforme escala

6.4. A alteração de escala poderá ocorrer a qualquer momento, mediante comunicação prévia ao(à) EMPREGADO(A), em razão das exigências da obra ou determinação do cliente contratante, sempre respeitado o repouso semanal remunerado previsto no art. 67 da CLT e na Lei nº 605/1949.

6.5. A jornada de trabalho será sempre **diurna**, compreendida entre as 05h00 e as 22h00.

6.6. Nos termos do art. 59, *caput*, da CLT, o(a) EMPREGADO(A) obriga-se a prestar horas extraordinárias quando assim forem solicitadas pela EMPREGADORA, respeitadas as demais diretrizes legais aplicáveis, no limite de 2 (duas) horas extras diárias, remuneradas com acréscimo mínimo de 50% (cinquenta por cento) sobre a hora normal.

6.7. As horas trabalhadas em excesso à jornada limite serão remuneradas como horas extraordinárias, com o acréscimo legal, salvo na hipótese de compensação por alguma das sistemáticas previstas no ordenamento jurídico, restando desde já autorizada a sua compensação dentro da mesma semana ou no mesmo mês, conforme acordo de compensação firmado em separado.

7 DA SEGURANÇA E MEDICINA DO TRABALHO

7.1. O(A) EMPREGADO(A) obriga-se a observar rigorosamente todas as normas de segurança e medicina do trabalho, em especial as Normas Regulamentadoras (NR) do Ministério do Trabalho e Emprego aplicáveis à atividade, incluindo, mas não se limitando a:

- **NR-06** — Equipamentos de Proteção Individual (EPI)
- **NR-10** — Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade
- **NR-12** — Segurança no Trabalho em Máquinas e Equipamentos
- **NR-18** — Segurança e Saúde no Trabalho na Indústria da Construção
- **NR-23** — Proteção Contra Incêndios
- **NR-33** — Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados
- **NR-35** — Trabalho em Altura

Obrigações de Segurança do(a) EMPREGADO(A)

7.2. Constituem obrigações de segurança do(a) EMPREGADO(A), conforme art. 158 da CLT:

a) Utilizar obrigatoriamente os EPIs fornecidos — capacete, óculos de proteção, luvas, calçado de segurança, protetor auricular, cinto de segurança (quando aplicável) e demais pertinentes — durante toda a jornada e em todas as áreas do canteiro;

b) Conservar, higienizar e guardar adequadamente os EPIs, solicitando substituição quando danificados;

c) Obedecer às sinalizações de segurança, isolamentos de área, bloqueios e etiquetagens;

d) Não operar máquinas, equipamentos ou ferramentas elétricas sem habilitação, treinamento ou autorização;

e) Comunicar imediatamente ao encarregado ou ao técnico de segurança qualquer situação de risco, acidente ou condição insegura;

f) Não executar trabalhos em altura, espaços confinados ou instalações elétricas energizadas sem Permissão de Trabalho (PT) e treinamentos específicos;

g) Submeter-se aos exames médicos admissionais, periódicos, de retorno, de mudança de função e demissionais determinados pelo PCMSO;

h) Não portar, consumir ou estar sob efeito de álcool, substâncias entorpecentes ou drogas ilícitas durante a jornada ou nas dependências do canteiro e do alojamento;

i) Manter o local de trabalho limpo e organizado, recolhendo ferramentas, materiais e resíduos ao final de cada jornada.

Cláusula 7.3 — Penalidades por Descumprimento: O descumprimento de qualquer norma de segurança constitui falta grave, nos termos do art. 158, parágrafo único, da CLT, e sujeitará o(a) EMPREGADO(A) às penalidades progressivas da Cláusula 12, **podendo configurar justa causa para rescisão imediata** (art. 482, alíneas "e" e "h" da CLT), especialmente nos casos de recusa em utilizar EPIs, execução sem permissão adequada ou conduta que coloque em risco a integridade física própria ou de terceiros.

8 DOS TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS E CURSOS DE QUALIFICAÇÃO

8.1. O(A) EMPREGADO(A) obriga-se a participar de **todos os treinamentos** determinados pela EMPREGADORA, incluindo:

- Treinamento de integração e ambientação ao canteiro de obra;
- Treinamento de Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade (NR-10);
- Treinamento de Trabalho em Altura (NR-35) — quando aplicável;
- Treinamento de Espaço Confinado (NR-33) — quando aplicável;
- Treinamento de Brigada de Incêndio (NR-23) e CIPA (NR-05);
- Treinamentos específicos determinados pelo cliente contratante da obra;
- Treinamentos de atualização e reciclagem periódicos.

8.2. A participação nos treinamentos é **condição essencial e obrigatória**. O tempo despendido em treinamentos será computado como jornada de trabalho.

Cláusula 8.3 — Consequências pela Não Participação ou Não Aprovação: A ausência injustificada a treinamentos obrigatórios, a recusa em participar ou a **não aprovação nos treinamentos que exijam avaliação** (quando não demonstrada aptidão mínima após reavaliação) constituem motivo para penalidades disciplinares, podendo configurar **justa causa** (art. 482, alíneas "e" e "h" da CLT).

Cursos de Qualificação Profissional

8.4. O(A) EMPREGADO(A) poderá receber **Curso de Qualificação Profissional** inerente às atividades desenvolvidas, o qual será custeado pela EMPREGADORA, condicionado à permanência do(a) EMPREGADO(A) no emprego por **12 (doze) meses** após a conclusão do curso.

8.5. O(A) EMPREGADO(A) não poderá pedir demissão antes de **12 (doze) meses** após o término do curso de qualificação, sob pena de **reembolso integral do valor do curso** ofertado pela empresa, a ser descontado das verbas rescisórias ou cobrado judicialmente, conforme legislação aplicável.

9 DA QUALIDADE E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

9.1. O(A) EMPREGADO(A) obriga-se a executar os serviços com qualidade técnica, seguindo fielmente os projetos, orientações e especificações fornecidas pela EMPREGADORA, pelo cliente contratante ou por seus prepostos.

9.2. Constituem faltas relacionadas à execução inadequada do trabalho:

a) Executar instalações elétricas ou hidráulicas em desacordo com o projeto ou normas técnicas;

b) Utilizar materiais inadequados ou em desacordo com as especificações;

c) Causar dano, desperdício intencional ou negligente de materiais e ferramentas;

d) Deixar de comunicar imediatamente ao encarregado erros, defeitos ou problemas;

e) Executar serviços sem a devida supervisão quando exigida;

f) Abandonar serviço inacabado sem justificativa ou autorização;

g) Recusar-se a refazer ou corrigir serviços em desconformidade com o padrão exigido.

> **Cláusula 9.3 — Penalidades por Má Execução:** A execução reiterada fora dos padrões técnicos, o desperdício doloso, a negligência grave ou a recusa em corrigir trabalhos defeituosos sujeitarão o(a) EMPREGADO(A) às penalidades da Cláusula 12, podendo configurar **justa causa** (art. 482, alíneas "a", "b", "e" e "h" da CLT).

10 DOS EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO

10.1. As partes declaram ter expresso conhecimento de que **todos os equipamentos disponibilizados pela EMPREGADORA** ao(à) EMPREGADO(A) para realização do trabalho — incluindo notebooks, celulares corporativos, e-mails corporativos, ferramentas de trabalho, veículos e demais bens — **pertencem à empresa** e somente podem ser utilizados durante o horário de trabalho e para a estrita consecução de suas atividades profissionais, sendo vedada a sua utilização para fins alheios.

10.2. A utilização desses equipamentos e meios em desacordo com o disposto acima caracterizará infração contratual sujeita às sanções disciplinares previstas neste contrato e no ordenamento jurídico, ficando as partes cientes de que **tanto o conteúdo dos equipamentos quanto da correspondência corporativa poderão ser monitorados**, haja vista tratar-se de propriedade da EMPREGADORA.

10.3. Salvo para situações emergenciais, fica estabelecido que a **utilização de meios de comunicação a distância ou de acesso eletrônico** (texto, som ou imagem), independentemente do aparelho emissor ou receptor, somente poderá ocorrer durante o horário de trabalho para a consecução do objeto do presente contrato, sendo vedada para fins pessoais. A utilização de **celular pessoal de forma excessiva** durante o expediente configura infração contratual.

10.4. O(A) EMPREGADO(A) assume estar ciente de que todos os **códigos e senhas fornecidos pela EMPREGADORA** para utilização de equipamentos, sistemas e softwares da empresa são **estritamente confidenciais**, devendo tomar todas as cautelas necessárias em sua guarda, não podendo compartilhá-los com terceiros ou com outros funcionários, sob pena de aplicação de sanções disciplinares.

11 DAS OBRIGAÇÕES GERAIS DO(A) EMPREGADO(A)

11.1. Obriga-se o(a) EMPREGADO(A), além de executar com **dedicação e lealdade** o seu serviço, a cumprir o regulamento interno da EMPREGADORA, o qual desde já confirma expressamente seu integral conhecimento e total anuência, bem como das normas e instruções de sua administração e das ordens de seus chefes e superiores hierárquicos, relativas às peculiaridades dos serviços que lhe forem confiados.

11.2. O(A) EMPREGADO(A) deverá manter, durante toda a vigência deste contrato, **comportamento compatível com as normas de disciplina, da ética profissional e de segurança** estabelecidas pela legislação brasileira e pelas normas internas da EMPREGADORA, apresentadas neste ato, declarando estar ciente dos seus termos e condições.

11.3. Constituem obrigações adicionais:

a) Apresentar-se pontualmente no horário e local determinados, devidamente uniformizado(a) e com EPIs;

b) Registrar corretamente o ponto de entrada, intervalos e saída (art. 74 da CLT), sendo vedada marcação por terceiros;

c) Zelar pelo patrimônio da EMPREGADORA e do cliente, devolvendo ferramentas e materiais ao almoxarifado ao final de cada jornada;

d) Portar crachá de identificação e de acesso ao canteiro durante toda a jornada;

e) Comunicar imediatamente qualquer alteração em dados pessoais (endereço, telefone, estado civil, dependentes);

f) Apresentar justificativa e documentação comprobatória para faltas ou atrasos no prazo de 48 horas;

g) Colaborar com CIPA, SIPAT e demais programas de segurança e saúde da empresa;

h) Utilizar uniforme fornecido exclusivamente para fins de trabalho, mantendo-o limpo e conservado.

12 DO REGIME DISCIPLINAR E DAS PENALIDADES

12.1. A EMPREGADORA adota o sistema de **penalidades progressivas**, sem prejuízo da aplicação direta de penalidade mais grave quando a natureza da falta assim exigir:

1° **Advertência Verbal** — para faltas leves e de primeira ocorrência, registrada em ficha funcional;

2° **Advertência Escrita** — para reincidência de faltas leves ou faltas de gravidade moderada;

3° **Suspensão Disciplinar** — de 1 a 5 dias, sem remuneração, para faltas graves ou reincidência após advertências;

4° **Demissão por Justa Causa** — para faltas gravíssimas ou reincidência reiterada (art. 482 da CLT).

12.2. Constituem faltas passíveis de penalidade, além das previstas nas Cláusulas 7, 8, 9 e 10:

a) **Ato de improbidade**: furto, desvio de materiais ou ferramentas, falsificação de documentos ou registros de ponto (art. 482, "a");

b) **Incontinência de conduta ou mau procedimento**: assédio moral ou sexual, discriminação, atos contra a moral (art. 482, "b");

c) **Negociação habitual**: negociação por conta própria sem permissão ou que constitua concorrência à empresa (art. 482, "c");

d) **Condenação criminal** transitada em julgado, sem suspensão da execução da pena (art. 482, "d");

e) **Desídia**: faltas e atrasos injustificados habituais, negligência reiterada, baixa produtividade intencional (art. 482, "e");

f) **Embriaguez habitual ou em serviço**: comparecer ao trabalho ou permanecer no alojamento sob efeito de álcool ou drogas (art. 482, "f");

g) **Violação de segredo da empresa**: divulgação não autorizada de informações sobre projetos, clientes, preços, técnicas (art. 482, "g");

h) **Indisciplina e insubordinação**: desobediência a normas gerais, regulamento interno e ordens legítimas de superiores (art. 482, "h" e "i");

i) **Abandono de emprego**: ausência injustificada por mais de 30 dias consecutivos (art. 482, "i");

j) **Ofensas físicas ou morais**: agressão, ameaça, calúnia, injúria ou difamação contra colegas, superiores, clientes ou terceiros (art. 482, "j" e "k");

k) **Prática de jogos de azar** e apostas no ambiente de trabalho ou alojamento (art. 482, "l");

l) **Perda da habilitação profissional** por conduta dolosa (art. 482, "m");

m) **Danos ao patrimônio** dolosos ou por culpa grave a máquinas, ferramentas, equipamentos, materiais ou instalações;

n) **Uso indevido de equipamentos** da empresa para fins pessoais ou sem autorização;

o) **Descumprimento das normas do alojamento** (Cláusula 13).

12.3. A aplicação de penalidades observará os princípios da **imediatidade**, **proporcionalidade** e **vedação à dupla punição**.

12.4. A progressão não é obrigatória: faltas gravíssimas poderão ensejar **justa causa de imediato**, independentemente de punições anteriores.

> **Cláusula 12.5:** As penalidades aplicam-se ao(à) EMPREGADO(A) **tanto durante o expediente quanto durante sua permanência no alojamento**, inclusive nos períodos de folga, quando a conduta afete a ordem, a segurança, a saúde ou a convivência com os demais.

13 DO ALOJAMENTO DA EMPRESA

13.1. O alojamento fornecido pela EMPREGADORA constitui **acomodação temporária e coletiva**, destinada exclusivamente a viabilizar a prestação de serviços em canteiros distantes. **O alojamento NÃO constitui moradia ou residência**, não gerando qualquer direito de permanência ou posse.

> **Cláusula 13.2 — Desocupação Imediata:** Em caso de rescisão do contrato, por qualquer modalidade, o(a) EMPREGADO(A) deverá **desocupar o alojamento imediatamente**, no mesmo dia da comunicação da rescisão, retirando todos os seus pertences pessoais. A permanência após a rescisão configurará uso indevido de propriedade da empresa.

Regras de Convivência no Alojamento

13.3. O(A) EMPREGADO(A) alojado(a) compromete-se a observar as seguintes regras, cuja violação sujeitará às penalidades da Cláusula 12:

a) **Proibição de bebidas alcoólicas e drogas ilícitas:** Terminantemente proibido o consumo, posse, armazenamento ou comercialização nas dependências do alojamento. Violação = falta gravíssima, passível de justa causa imediata;

b) **Horário de silêncio:** A partir das 22h00, silêncio obrigatório. Aparelhos sonoros somente com fone de ouvido;

c) **Proibição de visitantes externos:** Proibida a entrada de pessoas estranhas ao quadro de funcionários, salvo autorização expressa prévia;

d) **Higiene e limpeza:** Responsabilidade pela higiene pessoal e limpeza dos espaços utilizados. Lixo nos locais apropriados;

e) **Conservação do patrimônio:** Responsabilidade por móveis, eletrodomésticos e instalações. Danos descontados conforme art. 462, §1º da CLT;

f) **Proibição de armas e objetos perigosos:** Proibido manter armas de fogo, armas brancas, explosivos ou materiais de risco;

g) **Proibição de jogos de azar e apostas;**

h) **Respeito mútuo:** Convívio respeitoso. Proibidos violência física ou verbal, ameaças, intimidação, discriminação por qualquer condição;

i) **Proibição de cozimento em locais impróprios:** Proibido uso de fogareiros, churrasqueiras ou fogueiras fora dos locais designados;

j) **Proibição de alterações estruturais:** Vedada qualquer alteração, reforma ou modificação nas instalações sem autorização;

k) **Horário de recolhimento:** Estar no alojamento em horário compatível com o início da jornada do dia seguinte;

l) **Proibição de animais** de qualquer espécie nas dependências do alojamento.

13.4. A EMPREGADORA poderá, a qualquer tempo, editar, complementar ou alterar as regras de convivência, mediante comunicação prévia aos ocupantes.

14 DO VALE-TRANSPORTE

14.1. O(A) EMPREGADO(A) que necessitar de transporte público preencherá a Declaração de Deslocamento de Vale-Transporte (Lei nº 7.418/1985), assumindo responsabilidade pela veracidade das informações, sob pena de falta grave por improbidade (art. 482, "a" da CLT) em caso de declaração falsa.

14.2. O desconto será de até 6% do salário-base, conforme legislação vigente.

Antecipação e Compensação do Vale-Transporte

14.3. O vale-transporte é **pago antecipadamente** pela EMPREGADORA, referente ao período mensal seguinte ou ao período de trabalho previsto, conforme a Lei nº 7.418/1985 e o Decreto nº 95.247/1987.

14.4. Caso o(a) EMPREGADO(A) **não utilize integralmente** o vale-transporte antecipado — seja por faltas (justificadas ou injustificadas), férias, afastamento, licença, alteração de local de trabalho, utilização de transporte fornecido pela empresa, alojamento ou qualquer outro motivo —, o **valor não utilizado será compensado (descontado) no vale-transporte do período seguinte**, de modo que o(a) EMPREGADO(A) receba apenas a diferença necessária para o novo período.

14.5. Em caso de **rescisão do contrato de trabalho**, por qualquer modalidade (término da experiência, pedido de demissão, demissão sem justa causa ou demissão por justa causa), antes da utilização integral do vale-transporte antecipado, o **valor remanescente não utilizado será descontado das verbas rescisórias** e demais valores devidos pela EMPREGADORA ao(à) EMPREGADO(A), ficando este(a) desde já expressamente autorizado(a) a tal desconto mediante a assinatura do presente contrato.

14.6. O(A) EMPREGADO(A) declara estar ciente de que o vale-transporte destina-se **exclusivamente ao deslocamento residência-trabalho e vice-versa**, sendo vedada sua utilização para outros fins, sua comercialização ou transferência a terceiros, sob pena de configuração de ato de improbidade (art. 482, "a" da CLT) e consequente demissão por justa causa.

15 DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS (LGPD)

15.1. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), as partes se obrigam à observância e cumprimento das regras quanto à proteção de dados, inclusive no tratamento de dados pessoais e sensíveis, mediante aditivos e termos específicos, de acordo com a necessidade e/ou obrigação legal de coleta dos dados.

15.2. A EMPREGADORA executará o tratamento de dados a partir das premissas da LGPD, em especial os princípios da **finalidade, adequação, transparência, livre acesso, segurança, prevenção e não discriminação** no tratamento dos dados.

15.3. As partes concordam que a coleta e tratamento de dados, sempre que possível e recomendável, observará o **consentimento do(a) EMPREGADO(A)** no fornecimento de dados, o qual deverá ser livre, informado, inequívoco e relacionado a uma determinada finalidade, conforme Termo de Consentimento para Tratamento de Dados Pessoais assinado em separado.

15.4. A EMPREGADORA se compromete à correta conservação dos dados pessoais e demais dados pertinentes à relação de emprego, **na vigência e após o eventual término do contrato**, para cumprimento de obrigação legal ou regulatória do controlador, respeitando os prazos legais trabalhistas, previdenciários e fiscais para guarda de tais dados, nos termos do art. 16, inciso I, da Lei nº 13.709/2018.

16 DA ASSINATURA ELETRÔNICA E DIGITAL DE DOCUMENTOS

16.1. As partes reconhecem e concordam expressamente que, nos termos da **Medida Provisória nº 2.200-2/2001** (art. 10, §2º), da **Lei nº 14.063/2020** (Lei de Assinaturas Eletrônicas), do art. 107 do Código Civil (princípio da liberdade das formas) e do art. 219 do Código Civil (presunção de veracidade das declarações constantes de documentos assinados), todos os documentos relacionados à relação de emprego — **incluindo o presente contrato de trabalho** — poderão ser assinados eletronicamente por meio de plataformas digitais, aplicativos de mensagens (WhatsApp, SMS ou similares), e-mail ou qualquer outro meio eletrônico adotado pela EMPREGADORA, possuindo a mesma **validade jurídica e força probatória** das assinaturas manuscritas em documentos físicos.

> **Cláusula 16.2 — Abrangência da Assinatura Digital:** A validade da assinatura eletrônica prevista nesta cláusula aplica-se a **todos os documentos** da relação de trabalho, incluindo, mas não se limitando a: este contrato de trabalho, termos aditivos, prorrogação de experiência, holerites, avisos, advertências, comunicados, notificações, escalas de trabalho, ordens de serviço, recibos, convocações para treinamentos, termos de entrega de EPI, declarações e quaisquer outros documentos que a EMPREGADORA venha a adotar em formato eletrônico.

Declaração de Titularidade do Número de Celular

16.3. O(A) EMPREGADO(A) declara, sob as penas da lei, para todos os fins de direito, que o número de telefone celular abaixo indicado é de sua **exclusiva titularidade e uso pessoal**, sendo o único meio por ele(a) utilizado para comunicação com a EMPREGADORA e para assinatura eletrônica de documentos:

Número de Celular / WhatsApp do(a) EMPREGADO(A):

11968608425

16.4. O(A) EMPREGADO(A) **declara e reconhece expressamente** que:

a) O número de celular acima é **verdadeiramente seu**, estando registrado em seu nome ou sob seu uso exclusivo e ininterrupto, e que ninguém além dele(a) possui acesso ao referido dispositivo e número para fins de assinatura de documentos;

b) **Todo e qualquer documento** enviado, recebido, confirmado, aceito ou assinado eletronicamente por meio do número de celular acima declarado — incluindo o presente contrato de trabalho — será considerado como **assinado pessoalmente pelo(a) EMPREGADO(A)**, para todos os efeitos legais, equiparando-se à assinatura de próprio punho, nos termos do art. 10, §2º da MP nº 2.200-2/2001 e da Lei nº 14.063/2020;

c) A confirmação de recebimento, leitura, aceite ou concordância realizada por meio do referido número (seja por resposta textual, clique em link, aceite em plataforma digital, envio de foto/documento ou qualquer outra forma de manifestação eletrônica) terá **plena validade jurídica e eficácia probatória**;

d) Os registros eletrônicos gerados pelas plataformas de assinatura digital e/ou aplicativos de mensagens — incluindo data, hora, IP do dispositivo, confirmação de envio, recebimento e leitura — constituem **prova legítima e idônea** da manifestação de vontade do(a) EMPREGADO(A), podendo ser utilizados em eventual procedimento administrativo, disciplinar ou judicial;

e) Assume **inteira e exclusiva responsabilidade** pela guarda, segurança e pelo uso exclusivo do dispositivo móvel e do número de celular declarado, não podendo alegar, em nenhuma hipótese, que terceiros realizaram assinaturas ou confirmações em seu nome sem seu conhecimento ou consentimento.

Obrigação de Comunicação de Alteração de Número

16.5. O(A) EMPREGADO(A) obriga-se a **comunicar imediatamente à EMPREGADORA**, no prazo máximo de **24 (vinte e quatro) horas**, qualquer alteração do número de celular declarado nesta cláusula, incluindo, mas não se limitando a:

a) Troca de número de telefone, com ou sem portabilidade de operadora;

b) Perda, furto, roubo ou extravio do aparelho celular;

c) Dano ao aparelho que impossibilite seu uso para recebimento de mensagens e documentos;

d) Transferência do número a terceiro ou cancelamento da linha;

e) Qualquer outro motivo que implique a descontinuidade do uso do número informado.

16.6. A comunicação da alteração deverá ser feita **por escrito** (presencialmente ao setor administrativo, por e-mail corporativo ou outro meio que permita registro e comprovação), devendo o(a) EMPREGADO(A) informar o **novo número de celular** e

assinar novo Termo de Declaração de Titularidade de Número, que passará a integrar o presente contrato como aditivo.

16.7. Enquanto não comunicada a alteração do número nos termos acima, todos os documentos enviados e/ou assinados eletronicamente por meio do número anteriormente declarado serão considerados **válidos, regulares e plenamente eficazes**, presumindo-se que foram recebidos e assinados pelo(a) EMPREGADO(A), não cabendo qualquer alegação em contrário.

Garantia de Disponibilidade de Dispositivo

16.8. O(A) EMPREGADO(A) compromete-se a manter, **durante toda a vigência do contrato de trabalho**, um dispositivo móvel (celular/smartphone) em pleno funcionamento, com número de telefone ativo, com acesso a aplicativos de mensagens (WhatsApp ou similar) e com capacidade de receber e visualizar documentos em formato digital (PDF, imagem ou link), de modo a viabilizar o recebimento, a leitura e a assinatura eletrônica de todos os documentos trabalhistas enviados pela EMPREGADORA.

16.9. A indisponibilidade temporária do dispositivo (por defeito, perda ou furto) deverá ser comunicada imediatamente à EMPREGADORA nos termos da cláusula 16.5, devendo o(a) EMPREGADO(A) providenciar a **substituição do aparelho e/ou a reativação do número no menor prazo possível**, não podendo a ausência de dispositivo ser utilizada como justificativa para o não recebimento ou a não assinatura de documentos trabalhistas.

Cláusula 16.10 — Validade deste Contrato por Assinatura Digital: As partes declaram e concordam que o **presente contrato de trabalho**, quando assinado por meio eletrônico (assinatura digital via plataforma, confirmação por WhatsApp/SMS no número declarado na cláusula 16.3, ou qualquer outro meio eletrônico acordado), terá a **mesma validade e eficácia jurídica** que teria se fosse assinado de próprio punho em via física, nos termos do art. 10, §2º da MP nº 2.200-2/2001, da Lei nº 14.063/2020 e do art. 219 do Código Civil, dispensando a apresentação de vias físicas assinadas para comprovação do vínculo empregatício e das condições pactuadas.

17 DA RESCISÃO CONTRATUAL

17.1. O presente contrato poderá ser rescindido nas seguintes hipóteses:

a) **Término do prazo de experiência** — sem obrigação de aviso prévio, com pagamento das verbas rescisórias proporcionais;

b) **Rescisão antecipada pela EMPREGADORA sem justa causa** — devidas as verbas do art. 479 da CLT (indenização de metade da remuneração até o término), saldo de salário, férias e 13º proporcionais, FGTS com multa de 40%;

c) **Rescisão antecipada pelo(a) EMPREGADO(A)** — nos termos do art. 480 da CLT, respondendo por indenização de eventuais prejuízos;

d) **Rescisão por justa causa** — nas hipóteses do art. 482 da CLT;

e) **Rescisão indireta** — nas hipóteses do art. 483 da CLT;

f) **Por mútuo acordo** — nos termos do art. 484-A da CLT.

17.2. O pagamento das verbas rescisórias será efetuado no prazo legal de até 10 dias contados do término do contrato (art. 477, §6º da CLT).

Da Devolução de Uniformes, EPIs, Ferramentas e Bens da Empresa

17.3. Em caso de rescisão do contrato de trabalho, **por qualquer modalidade** (término da experiência, pedido de demissão, demissão sem justa causa ou demissão por justa causa), o(a) EMPREGADO(A) obriga-se a **devolver integralmente**, no ato da rescisão ou no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, todos os bens de propriedade da EMPREGADORA que estejam em sua posse, incluindo, mas não se limitando a:

a) **Uniformes** — camisas, calças, jaquetas e demais peças de vestuário fornecidas pela empresa;

b) **Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)** — capacetes, óculos de proteção, luvas, calçados de segurança, protetores auriculares, cintos de segurança, e todos os demais EPIs entregues mediante Termo de Entrega de EPI;

c) **Ferramentas e equipamentos de trabalho** — ferramentas manuais, elétricas, instrumentos de medição, lanternas, trenas, níveis, alicates, chaves, furadeiras e quaisquer outros instrumentos fornecidos pela empresa;

d) **Crachás, cartões de acesso e chaves** — de canteiros de obra, alojamento, almoxarifado ou quaisquer dependências;

e) **Equipamentos eletrônicos** — celulares corporativos, notebooks, rádios comunicadores e quaisquer outros dispositivos;

f) **Materiais e insumos** — qualquer material de instalação elétrica ou hidráulica que esteja sob a guarda do(a) EMPREGADO(A).

Cláusula 17.4 — Desconto por Não Devolução ou Dano: Caso o(a) EMPREGADO(A) **não devolva** os bens acima listados, ou os devolva **danificados** por uso indevido, negligência, dolo ou culpa (desgaste natural de uso excluído), o **valor correspondente aos itens não devolvidos ou danificados será descontado das verbas**

rescisórias e de quaisquer outros valores devidos pela EMPREGADORA ao(à) EMPREGADO(A), nos termos do art. 462, §1º da CLT, ficando o(a) EMPREGADO(A) **desde já expressamente autorizado(a)** a tal desconto mediante a assinatura do presente contrato.

17.5. Para fins de apuração do valor a ser descontado, será considerado o **valor de reposição do item** (custo de aquisição de item novo equivalente) na data da rescisão, conforme registros do almoxarifado e notas fiscais de compra da EMPREGADORA.

17.6. Caso o valor dos bens não devolvidos ou danificados **exceda o montante das verbas rescisórias e demais valores devidos** ao(à) EMPREGADO(A), a EMPREGADORA reserva-se o direito de **cobrar o saldo remanescente por via extrajudicial ou judicial**, respondendo o(a) EMPREGADO(A) pelo ressarcimento integral do prejuízo causado, acrescido de correção monetária, juros legais e custas processuais, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

17.7. O(A) EMPREGADO(A) declara estar ciente de que os bens fornecidos pela EMPREGADORA são de **propriedade exclusiva da empresa**, sendo-lhe confiados a título de empréstimo para uso durante a vigência do contrato de trabalho, devendo zelar por sua conservação e bom estado durante toda a relação contratual, conforme já previsto nas Cláusulas 10 e 11 deste contrato.

18 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

18.1. O(A) EMPREGADO(A) declara haver recebido, lido e compreendido cópia integral deste contrato, aceitando todas as suas cláusulas e condições.

18.2. Integram o presente contrato, como se nele estivessem transcritos: Acordo de Prorrogação de Horas Trabalhadas, Acordo de Compensação de Horas Trabalhadas, Declaração de Encargos de Família para fins de IR, Declaração de Deslocamento de Vale-Transporte, Ficha de Salário-Família, Termo de Responsabilidade de Salário-Família, Ficha de Registro de Empregado, Termo de Consentimento LGPD, Recebimento e Devolução de CTPS e demais documentos admissionais assinados na data de admissão.

18.3. O presente contrato obedece integralmente à CLT (Decreto-Lei nº 5.452/1943), à Convenção Coletiva de Trabalho vigente entre o SINDINSTALAÇÃO/SINTRACON-SP e os sindicatos patronais da categoria, e às demais normas trabalhistas e previdenciárias. Eventuais condições mais favoráveis previstas em Convenção Coletiva prevalecerão sobre este contrato.

18.4. Os casos omissos serão resolvidos pela CLT, pela Convenção Coletiva e pela legislação trabalhista em vigor.

18.5. Fica eleito o foro da Comarca de Suzano/SP, ou da localidade da prestação de serviços, conforme art. 651 da CLT, para dirimir quaisquer controvérsias.

18.6. Tendo assim justo e contratado, declarando estarem cientes do integral teor das cláusulas anteriormente elencadas, as partes assinam o presente instrumento — física ou eletronicamente, conforme Cláusula 16 — em 2 (duas) vias de igual teor e valor (ou em via digital única com registro eletrônico), para que surta todos os efeitos da Lei.

Suzano-São Paulo, 06 de abril de 2026.

Teste - RUFINO - EMPREITEIRA DE ELETRICA E HIDRAULICA S/S LTDA

EMPREGADORA — CNPJ: 02.624.917/0001-92

Assinado digitalmente pelo:
Igor de Brito Coura

Igor de Brito Coura

EMPREGADO(A) — CPF: 455.800.699-36